

Dienst Administratieve Vereenvoudiging | Meetbureau

Discrepantie tussen UBO- en KBO-register en risicobenadering profielen

Samenvattende nota

1 Inleiding: de kern van de problematiek

Een groeiend aantal ondernemingen ondervindt problemen bij het aangaan van zakelijke relaties met financiële instellingen door een administratieve discrepantie tussen de gegevens in het UBO-register (register van uiteindelijke begunstigden) en de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Deze verschillen komen aan het licht wanneer banken, verzekeraars en kredietverleners hun verplichte antiwitwasonderzoeken uitvoeren. De kern van dit probleem ligt in de verouderde procedures voor het registreren van bestuurders, wat leidt tot data-inconsistenties met grote negatieve gevolgen.

2 Oorzaak van de discrepantie: het papieren proces voor bestuurswijzigingen

De hoofdoorzaak van de data-inconsistentie is de verouderde, papieren procedure die rechtspersonen moeten volgen om wijzigingen, zoals de benoeming of het ontslag van een bestuurder, officieel te registreren in de KBO. Daarentegen kan een ondernemer een bestuurswijziging ook snel en digitaal aanpassen in het UBO-register, maar de officiële update in de KBO blijft door het traag, foutgevoelig en papieren proces aanzienlijk achter.

2.1. De huidige procedure: aangifte via de griffie

Wijzigingen binnen een vennootschap, vereniging of stichting moeten binnen dertig dagen worden neergelegd bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. Dit gebeurt met behulp van specifieke papieren formulieren die een dubbel doel dienen:

- **Formulier I** dient voor de bekendmaking van de wijziging(en) in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
- **Formulier II** dient voor de wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

2.2. Vereiste documenten en complexiteit

De neerlegging bij de griffie is een complexe procedure die strikte naleving van de regels vereist. De volgende documenten moeten worden aangeleverd:

- **Formulier I** (tweevoud) en **formulier II** (enkelvoud), correct en volledig ingevuld.
- Een kopie van de **identiteitskaart** (voor- en achterkant) van zowel de (her)benoemde of ontslagen bestuurders als van de persoon die de formulieren ondertekent.
- Het **origineel ondertekende verslag** van de algemene vergadering waarin de wijziging werd goedgekeurd.
- Een **betalingsbewijs** van de publicatiekosten.
- Een **verklaring op eer** betreffende bestuursverboden (verplicht sinds 1 augustus 2023).
- Een eventuele **volmacht** indien de neerlegger niet de bestuurder zelf is.

De archaïsche aard van dit proces wordt geïllustreerd door de uiterst **specifieke materiële vereisten**. Documenten moeten enkelzijdig worden afgedrukt op "wit of ivoorkleurig papier van goede kwaliteit" (formaat A4), met een vrije marge van 20 mm bovenaan. De tekst moet "uitsluitend in zwarte letters" zijn, maar de verplichte originele handtekening moet in blauwe inkt gezet worden. Elektronische handtekeningen, zoals via itsme of DocuSign, zijn expliciet verboden voor deze papieren procedure.

2.3. Foutmarges en inefficiëntie

Dit papieren systeem is inefficiënt en foutgevoelig. Jaarlijks worden er ongeveer **133.000 onderhandse wijzigingsakten** op papier ingediend¹. De perceptie van de griffies is dat bij vennootschappen circa **30%** van deze dossiers foutief wordt aangeboden, wat leidt tot vertragingen en correcties. De complexiteit wordt verergerd doordat de specifieke vereisten per griffie kunnen verschillen. Concrete voorbeelden hiervan zijn:

- De **Nederlandstalige griffie in Brussel** eist een origineel ondertekend PV van de vergadering, terwijl de Franstalige griffie in Brussel dat niet doet.
- De **griffie van Luik** eist een originele handtekening van een ontslagnemende bestuurder, een vereiste die vele andere griffies niet stellen.

De **geschatte jaarlijkse administratieve lasten² van de neerlegging van papieren onderhandse wijzigingsakten bij de griffie** zijn aanzienlijk, zoals blijkt uit de onderstaande tabel.

Administratieve lasten	
Huidige procedure	€ 37.733.071
Neerlegging onderhandse wijzigingsakte op papier bij de griffie (ter plaatse/per post)	€ 36.091.285
Correcties foutieve dossiers	€ 1.641.786

De omslachtige papieren procedure staat in schril contrast met de strenge en snelle verificatie-eisen die de antiwitwaswetgeving oplegt aan financiële instellingen.

3 De rol van financiële instellingen: juridisch kader

Financiële instellingen zijn wettelijk verplicht om de identiteit van hun cliënten en hun bestuurders nauwgezet te controleren. Dit kader is vastgelegd in internationale, Europese en nationale wetgeving.

3.1 Internationaal kader

De juridische oorsprong van het UBO-concept ligt in de aanbevelingen van de **Financiel Action Task Force (FATF)**, opgericht in 1989 op initiatief van de G7 om witwassen tegen te gaan. In 1991 verplichten de eerste aanbevelingen financiële instellingen om redelijke maatregelen te nemen om

¹ In 2023 werden er 133.342 onderhandse wijzigingsakten op papier ingediend (vzw en niet-vzw).

² Deze cijfers zijn een onderschatting, aangezien de "irritatie of 'hassle cost'" die ondernemers ervaren hierin, niet is meegerekend.

de "ware identiteit" van personen te achterhalen. In 2003 wordt de term 'Ultimate Beneficial Owner' (UBO) formeel geïntroduceerd. De huidige aanbevelingen (aanbeveling 10 en 24) van het FATF vereisen dat financiële instellingen de UBO identificeren en diens identiteit verifiëren, en dat landen zorgen voor adequate, accurate en actuele informatie over de UBO's, toegankelijk via een register of een alternatief mechanisme.

3.2 Europees kader

Onder impuls van de FATF heeft de Europese Unie (EU) een **reeks antiwitwasrichtlijnen** (Anti-Money Laundering Directives) aangenomen.

Richtlijn	Jaar	Belangrijkste Ontwikkeling
AMLD I	1991	Eerste EU-kader tegen witwassen.
AMLD II	2001	Introductie van het UBO-concept.
AMLD III	2005	Precisering van het UBO-concept.
AMLD IV	2015	Verplichting tot het opzetten van nationale UBO-registers.
AMLD V	2020	Verbinding tussen registers en publieke toegankelijkheid.

Een cruciaal punt in AMLD V (Artikel 30, lid 8) stelt expliciet: "De lidstaten eisen dat de onderworpen entiteiten niet uitsluitend vertrouwen op het centrale register [...] om hun verplichtingen inzake cliëntenonderzoek na te komen. Deze verplichtingen worden vervuld door middel van een **risicogebaseerde aanpak**." Deze bepaling vormt de kern van de huidige problematiek: banken mogen wettelijk niet enkel op het UBO-register vertrouwen en moeten dus een **dubbele controle** uitvoeren met andere bronnen, zoals de KBO.

In mei 2024 heeft de EU een grote **hervorming** van het antiwitwaskader aangenomen, bestaande uit:

- AMLD VI preciseert de technische vereisten voor het UBO-register en moet tegen 10 juli 2027 zijn omgezet;
- AMLR (Anti-Money Laundering Regulation) harmoniseert de waakzaamheids- en due-diligenceverplichtingen in een direct toepasselijke verordening;
- AMLA (Anti-Money Laundering Authority) vereist een nieuwe Europese autoriteit die toezicht houdt en technische normen ontwikkelt.

Deze hervorming bevestigt dat het UBO-register dient als een controlemiddel om de consistentie te toetsen, maar het mag niet de primaire bron voor verificatie zijn. Verificatie moet gebeuren met bewijsstukken die bij de cliënt worden opgevraagd.

3.3 Belgisch kader

De richtlijn AMLD V werd omgezet naar de **wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (wet WG/FT)**. Artikel 21, § 1, lid 2 herhaalt dat onderworpen entiteiten niet uitsluitend op het UBO-register mogen vertrouwen voor de identificatie en verificatie van hun cliënten. Op basis van **risicoprofielen** (cfr. Art. 16 van de wet)

moeten zij bijkomende waakzaamheidsmaatregelen nemen. Cliënten worden hierbij ondergebracht in een **risicocategorie** op basis van risicofactoren: kenmerken van de cliënten, producten/diensten, leveringskanalen en geografische factoren. Daarnaast houden de onderworpen entiteiten bij de algemene risicobeoordeling ten minste rekening met de **variabelen** vermeld in bijlage I van de wet WG/FT. Ze kunnen bovendien rekening houden met de in bijlage II vermelde factoren die wijzen op een potentieel lager risico, en houden ten minste rekening met de in bijlage III vermelde factoren die wijzen op een potentieel hoger risico.

Het **Koninklijk Besluit van 30 juli 2018** regelt de technische werking en modaliteiten van het Belgische UBO-register.

4 Gevolgen voor ondernemingen: administratieve lasten en financiële risico's

De **discrepancie** ontstaat doordat een ondernemer een bestuurswijziging snel en eenvoudig digitaal kan aanpassen in het **UBO**-register, terwijl de officiële update in de **KBO** achterblijft. Banken detecteren dit verschil, wat leidt tot blokkades, bijkomende vragen en administratieve rompslomp voor de ondernemer. Onderstaande resultaten zijn gebaseerd op eerdere analyses uit 2018 en 2020*.

In het verleden (2018) werden de administratieve lasten die voortvloeien uit de verplichte registratie in het register van uiteindelijke begunstigten reeds geanalyseerd door het Meetbureau. De **verplichting tot registratie** is van toepassing op 647.668 vennootschappen, 141.831 verenigingen en 1.565 private stichtingen in België. Ondanks een uitgestelde deadline tot 30 september 2019, was de naleving laag, wat de FOD Financiën ertoe aanzette een gedoogbeleid te voeren tot eind december 2019. De **totale administratieve last** die gepaard gaat met de invoering van het UBO-register werd geraamd op **€ 67.664.230**. Voor vennootschappen bedroeg de last € 55.144.450, voor verenigingen € 12.386.531 en voor private stichtingen € 133.249. Deze berekening werd gebaseerd op data uit een bevraging van Unizo onder 992 kmo's. De enquête wees op een gemiddelde **tijdsbesteding van 54 minuten per vennootschap**. Dit hogere gemiddelde wordt beïnvloed door een beperkte groep ondernemingen met complexere structuren. Uit de bevraging bleek ook dat 57% van de registraties werd uitgevoerd door een externe mandaathouder en 43% intern.

Een analyse van de bijkomende administratieve lasten van de verplichte documentatie in het UBO-register in 2020 toont aan dat de verplichting tot het staven van de geleverde informatie met **bewijsstukken** neerkomt op een **administratieve last van € 33,9 miljoen euro**, waarvan het merendeel (€30,6 miljoen euro) voor rekening van de vennootschappen komt. Uit de analyse bleek dat, bovenop de gemiddelde tijdsbesteding van 54,15 minuten voor de volledige initiële registratie, een vennootschap gemiddeld **53 minuten** besteedt aan het verzamelen en opladen van de gevraagde bewijsstukken.

De meting toonde ook een duidelijke **verschuiving naar externe dienstverlening**: 71,4% van de vennootschappen besteedde de taak uit, tegenover 57% bij de eerste registratie. Volgens het ITAA besteedde een externe dienstverlener gemiddeld 30 minuten aan deze handelingen. De toename in uitbesteding werd deels verklaard door negatieve ervaringen met de eerste UBO-verplichting en de aanvankelijke onduidelijkheid over de vereiste documenten, die pas later door de Thesaurie werd verhelderd.

* De gepresenteerde meetresultaten zijn gebaseerd op eerdere analyses en vereisen actualisatie.

5 Toekomstperspectief: op weg naar een digitale oplossing

De fundamentele en duurzame oplossing is de volledige digitalisering van het neerleggingsproces via **JustAct**, het portaal van de FOD Justitie. Dit platform wordt momenteel al gebruikt voor de digitale oprichting van rechtspersonen. De **uitbreiding** van JustAct naar de neerlegging van **onderhandse wijzigingsakten** is een prioriteit in het Federaal Regeerakkoord 2025-2029³ en zou een jaarlijkse administratieve lastenbesparing van € 37,7 miljoen opleveren.

In afwachting van deze structurele digitalisering pleit **Febelfin** (de federatie van de Belgische financiële sector) voor een complementaire maatregel die de negatieve gevolgen voor ondernemers kan beperken. Hun aanbeveling is een wetswijziging die banken toestaat zich **uitsluitend te baseren op de informatie in het UBO-register** voor verificatiedoeleinden. Dit zou de dubbele controle en de daaruit voortvloeiende administratieve overlast wegnemen, aangezien de onderneming zelf verantwoordelijk is voor het actueel houden van het UBO-register.

Daarnaast stelt het **Verbond van Belgische Ondernemingen** (VBO) een tweeledige aanpak voor, gebaseerd op een risicobenadering.

1) Oplossing 1: Voor situaties met een laag risico

Banken zouden meer gebruik moeten maken van de **vereenvoudigde verificatieprocedure** die reeds is toegestaan in de richtlijnen van de Nationale Bank van België (NBB). Dit houdt in dat zij kunnen vertrouwen op de informatie in het UBO-register, op voorwaarde dat de cliënt de juistheid ervan bevestigt. Op korte termijn dient ingezet te worden op de sensibilisering van financiële instellingen om deze bestaande verificatieprocedure vaker te gebruiken. Vanaf juli 2027 zullen de nieuwe technische standaarden van AMLA deze mogelijkheid verder verankeren.

2) Oplossing 2: Voor situaties met standaard en hoog risico

De kern van het probleem is dat banken **bewijsdocumenten** (bv. kopie ID-kaart, aandeelhoudersregister) moeten opvragen die de onderneming al heeft opgeladen in het UBO-register. Deze documenten zijn echter **enkel toegankelijk voor de autoriteiten**, niet voor de banken. De voorgestelde oplossing is om, bij de omzetting van AMLD VI, een technische oplossing te creëren die **onderworpen entiteiten** (zoals banken) **toegang geeft tot de bewijsstukken** die reeds in het UBO-register zijn gedeponneerd. Dit zou de dubbele opvraging en de administratieve last voor bedrijven elimineren. De Thesaurie zou hiervoor de technische modaliteiten moeten uitwerken, mogelijk met een systeem waarbij de onderneming zelf bepaalt welke entiteiten haar bewijsstukken mogen raadplegen.

In december 2025 werd een **Federaal Actieplan Administratieve Vereenvoudiging (FAAV)** opgesteld om de ambities van de federale regering op het vlak van administratieve vereenvoudiging

³ "Het portaal Just-on-Web (Belgisch Staatsblad) van de FOD Justitie moet worden uitgebreid, zodat ook onderhandse wijzigingsakten en jaarrekeningen van verenigingen en ondernemingen elektronisch kunnen worden neergelegd en digitaal geraadpleegd."

vorm te geven. Eén van de 78 projecten uit de lijst met prioritaire projecten is “**Banken toegang verschaffen tot de bewijsstukken van het UBO-register**”. Bedrijven zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor de naleving van de verplichtingen waardoor zij de gegevens in het UBO-register dienen te verifiëren. Onderworpen entiteiten hebben momenteel inzage in het UBO-register maar niet in de bewijsstukken die vasthangen aan de verplichte registratie. Vennootschappen en verenigingen dienen de bewijsstukken bijgevolg **opnieuw te verzamelen** en door te mailen naar de banken. Er wordt zodoende **volledige integratie** van het UBO-register verzocht op basis van de gegevens uit de KBO, waardoor banken op een veilige en vereenvoudigde manier toegang krijgen ter ondersteuning van de nalevingsverplichtingen die hen werden opgelegd. Dit vergt naar alle waarschijnlijkheid wettelijke en IT-aanpassingen.

6 Conclusie

De verouderde, volledig papieren procedure voor het wijzigen van bestuursgegevens in KBO is de directe oorzaak van kostbare en frustrerende **data-inconsistenties** tussen het UBO-register en de KBO. Ondernemingen worden hierdoor onnodig in een kwetsbare positie geplaatst ten opzichte van financiële instellingen, die op hun beurt handelen conform de strenge **antiwitwaswetgeving**. De **digitalisering** van het neerleggingsproces **via het JustAct-portaal** is dan ook noodzakelijk.

In afwachting van de uitbreiding van JustAct is een meer pragmatische en risicogebaseerde aanpak noodzakelijk. Het verhogen van het vertrouwen in het UBO-register voor laagrisicosituaties en het technisch mogelijk maken voor banken om de reeds aangeleverde bewijsdocumenten in het register te raadplegen, zijn de meest veelbelovende pistes om de efficiëntie en rechtszekerheid voor het Belgische bedrijfsleven te verhogen, in lijn met het Europese juridische kader.

De in dit rapport gepresenteerde meetresultaten zijn gebaseerd op eerder uitgevoerde en gedateerde metingen. Gezien het tijdsverloop (sinds 2020) en de veranderingen/verbeteringen in de situatie is het aangewezen deze resultaten te actualiseren.

7 Bronnen

- Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
- Het Koninklijk Besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register
- Mailverkeer met Thomas Gielis (griffier ondernemingsrechtbank Antwerpen)
- Mailverkeer met Rudy Tedaldi en Michel Luypaert (DXC)
- Omzendbrief betreffende de openbaarmaking van akten en stukken (23 oktober 2023).
- Circulaire FSMA_2018_12 dd 7/08/2018
- Website van de rechtbanken en de website van de FOD Justitie
- Memorandum van Febelfin
- Presentatie "Pre-analyses" (DAV Sturingscomité van 19 februari 2025)
- VBO FEB - Commission Juridique 20/05/2025 "Registre UBO : Problématique et pistes solutions"
- VBO FEB – Note : Registre UBO
- Meting N2018 08 28 – Register van uiteindelijke begunstigden (UBO)
- Meting N2020 10 09 – Verplichte documentatie uiteindelijke begunstigden in UBO-register